

Derecho para Ingenieros

Jaime Nazar Anchorena

Contents

Unidad 1: Introduccion al derecho	3
Definicion: Derecho	3
De donde se originan las normas	3
Cuanto duran las leyes	3
Unidad 2: Derecho constitucional	3
Se puede renunciar a los derechos de la seguridad social?	3
Derechos y garantias individuales	3
Nuevos derechos y garatias	4
Gobierno federal	4
Gobierno digital	4
Unidad 3: Responsabilidad civil	4
Articulo Picasso	4
Persona	5
Quienes son personas?	5
Capacidad	5
Patrimonio	6
Derecho subjetivo y objetivo	6
Obligaciones	6
Tipos de prestación	6
Elementos de las obligaciones	6
Extincion de obligaciones	6
Responsabilidad civil	6
Unidad 4: Derecho Comercial Generalidades	7
Ley Transferencia de Fondo de Comercial	7
Es una ley obligatoria?	7
Datos interesantes	7
Elementos integrantes del fondo de comercio	7
Valor llave	8
Derecho al local	8
Personal	8
Elementos no incluidos	8
Derecho comercial	8

Empresa	8
Seguros	8
Prima	9

Unidad 1: Introduccion al derecho

Definicion: Derecho

El Derecho comprende el conjunto de normas de conducta impuestas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a criterios de justicia. Define límites, atribuye poderes y garantiza soluciones pacíficas a los conflictos sociales.

De donde se originan las normas

- Ley
- Costumbre(Si no hay ley, se rige por la consumbre)
- Jurisprudencia
- Doctrina

Cuanto duran las leyes

Hasta que se cambien, termine el plazo o se renueva. Sin embargo, suelen no tener limite.

Unidad 2: Derecho constitucional

La ley sanciona su incumplimiento, una ley que no sanciona se conoce como recomendacion para evitar conflictos. La obligatoriedad es condicion para que sea ley.

Unico pais del mundo que tiene un partido que es derecha e izquierda es este

La reforma de 1957 agrega un solo articulo a la constitucion, los derechos de segunda generacion, derechos laborales. Vuelve a agregar lo de 1949, algo similar por lo menos.

La de 1994 ademas de cambiar el plazo de la presidencia fue la mas importante, actualizo la constitucion a la epoca moderna.

El art. 14 es del trabajador independiente, en el 14 bis es de derechos laborales, derechos individuales frente a su relacion laboral.

Se puede renunciar a los derechos de la seguridad social?

No, son irrenunciables. Algunas contingencias:

- Licencia por embarazo
- Licencia medica
- Licencia por enfermedad
- Jubilacion por invalidez(la licencia es mientras dura la relacion de dependencia)
- Prestacion por vejes
- Pension por viudes

Hay algunos derechos que son renunciabiles, pero aca estamos viendo derecho laborales

Derechos y garantias individuales

Las cosas muebles e inmuebles se registran dependientemente de su categoria:

- Armas
- Aereos
- Yates
- Automobiles

El trabajo practico hay que defenderlo en frente de todos. No leer de la presentacion

Nuevos derechos y garatias

- Accion de amparo
- Habia data
- Habia corpus

El derecho al olvido solo aplica al ambito financiero.

Gobierno federal

El poder judicial se encarga de regular y poner un freno al poder legislativo.

En el parcial minimo 5 atribuciones, es pregunta de examen y tiene que estar completa.

Gobierno digital

Cuanto mas comunicacion, mas trasnparencia del estado y agilidad en el sector publico.

Unidad 3: Responsabilidad civil

Articulo Picasso

Un orangutan fue llevado a un **habeas corpus**(institucion juridrica), se dice que se determino como un “sujeto no humano” y tuvo toda la atencion de la prensa. Ademias, se decreto que tendra “semilibertad”.

Pero fue solo una accion de habeas corpus presentado por el representante del primate, no una sentencia definitiva. Esto habre debate a que se puede considerar como persona legal, pues una empresa o sociedad es una persona ante la ley. Obiter dictum significa que se dijo en el aire. Este caso carece de valor como precedente jurisprudencial. Todo el alboroto fue a causa del este obiter dictum.

Ahora bien, nada impediria a la ley decretar que los animales son sujetos, pero la doctrina afirma que son, en cambio, objetos de derecho y hay varios articulos que los describen como tal. Ademias, el codigo civil declara que las personas pueden ser de existencia ideal o existencia visible(estos deben ser humanos) por lo que excluye a los animales del concepto de persona.

Es indudable entonces que en nuestro país existe una profusa y concorde legislación que niega a los animales el carácter de sujetos de derecho y los considera como objeto de diversos derechos cuyos titulares son los seres humanos.

Lo que se defiende con los animales no es un sujeto, sino que la preservacion de su existencia y la conservacion de la especie.

Por otro lado, el legislador no quiso convertir a los animales en sujetos, sino que buscaba proteger el sentimiento moral y etico de la comunidad argentina. Tambien, los animales protegidos por la ley son los

domesticos y los cautivos, dejando de lado al resto por lo que incluso si fueran personas, perderian ese status el momento que se los libere.

Por mas poco moral que sea una accion contra un animal, no es fundamento suficiente para reprimirla penalmente. Aunque si existen algunos casos en las que lo es, como especies naturales o el patrimonio arqueologico.

Toda persona tiene por definicion un poder de actuar, por si mismo o por medio de representantes, quien representa a los animales? Y como se relaciona con la compra, venta, caza, etc. de los mismos. Generaria muchos problemas que los animales sean personas.

Entonces, es conveniente seguir manteniendo los animales como objetos de derecho? Si, pues sino ahora cualquier accion tendria consecuencias legales, monocultivos, patentamiento de animales y plantas. Hay que cuidar a los animales y las plantas, si, pero no mediante su personificacion. Tampoco se cree en la entidades mas alla de los hombre porque generalmente el que declara su existencia le da rasgos a su favor.

Los animales son incapaces de tratar con nosotros y darnos a conocer sus determinaciones, por lo que no puede haber sociedad entre el hombre y el animal, condición necesaria del derecho.

Existe una alternativa a esta propuesta, que los animales formen parte de una nueva categoria juridica en la cual se permita su respeto, cuidado, etc. La ley francesa dice que los animales estan sometidos al regimen de los bienes, pero no son cosas.

Sin embargo, el querer personificar a los animales no refuerza la mirada del que el hombre es el centro del mundo?

Persona

Quienes son personas?

Las personas pueden ser:

- Humana(No se define en el nuevo codigo)
- Juridica

La persona humana comienza su existencia desde su concepcion, si nace sin vida, se considera que nunca existio. Asimismo, las personas juridicas pueden ser:

- De caracter publico(estado, provincias, etc)
- De caracter privado(sociedades, asociaciones civiles, etc)

El trato juridico que reciben las personas varia de un pais a otro.

Capacidad

La capacidad de derecho define que puede hacer legalmente una persona, es la norma para las personas fisicas y la incapacidad, la excepcion.

La capacidad de ejercicio es la facultad para actuar, no tienen capacidad de ejercicio:

- Personas por nacer
- Menores de 18
- Persona declarada incapaz por sentencia judicial, estas pueden adquirir derechos por medio de representantes.

Los representantes son:

- De personas por nacer, sus padres
- De personas menores, sus padres o tutor
- De las personas con capacidad restringida, el curador que se les nombre

Patrimonio

Desde su nacimiento toda persona posee un patrimonio, incluyendo las deudas. Las personas jurídicas tienen cosas que por tanto no pertenecen a ninguno de sus dueños.

Derecho subjetivo y objetivo

Hay una diferencia entre el derecho de las cosas y el derecho de las obligaciones. El de las cosas trata relaciones jurídicas directamente sobre la cosa. Mientras que el de las obligaciones trata relaciones entre sujetos que comercian bienes o derechos y/o se causan daños entre sí (derecho subjetivo).

Obligaciones

Relación jurídica (de interés para la ley) en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

Tipos de prestación

- De dar (entrega de cosa material)
- De hacer (ejecución de acto u obra)
- De no hacer (abstención)

Elementos de las obligaciones

- Sujeto (personas humanas capaces o jurídicas)
- Objeto
- Causa (contrato, voluntad, hechos ilícitos)

Extinción de obligaciones

1. Por el pago
2. Por la novación
3. Por la compensación (las dos partes son acreedor y deudor reciprocamente)
4. Por la remisión
5. Por la renuncia de los derechos del acreedor
6. Por la confusión
7. Por la transacción
8. Por la imposibilidad del pago
9. Por dación en pago

Responsabilidad civil

Tiene tres funciones para determinar quién debe responder ante determinada situación:

- Preventiva (evitar o disminuir el daño)
- Punitiva (Castigo ejemplar, no debe ser excesivo)
- Resarcitoria (puede ser por atribución objetiva o subjetiva)

Unidad 4: Derecho Comercial Generalidades

Ley Transferencia de Fondo de Comercial

Ley parcial, un comercio es un conjunto de bienes vinculados entre sí. Si están agrupadas por imperio de la ley o voluntad de una persona tienen distinta categoría. Por eso se habla de una universalidad de un conjunto de bienes por voluntad del titular. Esta el empresario como tal y el fondo de comercio (conjunto de bienes) que hace la organización.

Es una regulación especial pues la ley solo trata de su transmisión. Los intereses son:

- Acreedores
- Vendedor
- Comprador
- Estado

Se obtiene un valor mayor que los elementos individuales, la ley pretende preservar el mayor valor. Por ejemplo, tener todas las herramientas individuales valdrá menos que una fábrica funcionando. El comprador quiere que se mantenga el orden y el valor de lo que pagó. El estado pretende preservar el funcionamiento de los establecimientos comerciales pues es de interés general.

No confundir **empresa** con el **fondo de comercio**, la actividad del empresario es sobre el fondo de comercio.

Es una ley obligatoria?

Primero, esta la posibilidad de obviar el régimen, si se omite no hay fondo de comercio. Segundo, esta la posibilidad de tener operaciones similares que no son exactamente fondo de comercio. Por último, están las transferencias parciales.

También el trámite se termina con firmar un documento y publicarlo, entonces, no se completaría como tal sin eso y no se podría imponer la ley.

En conclusión, es un régimen que si bien tiene sanciones, puede generar una sanción de distinto alcance.

Se puede aplicar si la transferencia es parcial? Solo si se transfieren suficientes elementos para seguir con el comercio, si se vende solo el horno, no. Pero si se vende el horno, mostrador, etc. sí.

Datos interesantes

“Por cualquier título...” lleva a cuestionar si la ley es aplicable si se da por locación de fondo de comercio. Es decir, no es una transmisión directa del vendedor al comprador, aunque se podría aplicar si las partes así lo quisieran. Esta frase implica a una apertura de algún negocio indirecto.

Elementos integrantes del fondo de comercio

- Materiales (se tocan, se ven) o inmateriales (nombre, clientela, derechos)
- Estáticos (no dan valor, cartel, etc.) o dinámicos (le dan valor al conjunto, la clientela)

La clientela genera atracción y mantiene el flujo. No es tanto el conjunto de personas que compran, no se puede transferir eso, lo que se busca es que se transmita las características que el comprador siga comprando en el mismo negocio(sino no se transmite el fondo de comercio). Hay una obligación de no competencia o reinstalación por parte del vendedor, pues no estaría transfiriendo la clientela. Claramente, no es absoluta, debe ser en medida de que no quite la clientela, se limitará geográficamente, producción, etc.(no se puede hacer una prohibición genérica).Pues sigue teniendo derecho a trabajar.

Valor llave

Asociado al concepto de clientela, trata del cambio de llave, transferencia de llave. Es el valor actual de las actividades futuras, es decir, la proyección del negocio. Por ejemplo, una receta especial, cualidad especial del vendedor no será posible de transmitir.

Derecho al local

No es el inmueble, es el derecho del comprador a permanecer el desarrollo del negocio dentro del mismo local, aunque el vendedor no puede garantizarlo(podría estar alquilando). El derecho al local no es transmisión de inmueble, no es locación del fondo de comercio.

Personal

Se le debe respetar la antigüedad, no le podrá bajar el sueldo, como alternativa tendrá que pactar una obligación distinta. El comprador no tiene la obligación de continuar el contrato de los empleados, el comprador debería exigir al vendedor si se continúa con la relación de dependencia.

Elementos no incluidos

- Créditos y deudas
- Inmueble

Los créditos y las deudas fueron generados por el vendedor, no por el comprador. Se podría pactar, pero no está especificado. La venta del inmueble es totalmente ajeno al fondo de comercio.

Derecho comercial

Para que haya derecho comercial, tiene que haber fin de lucro. Sin eso, es cualquier otro derecho menos comercial.

Empresa

Organización de fuerzas económicas(capital, trabajo y tierra), el empresario va a manejar la empresa para lograr resultados económicos. La empresa es más grande que el propio empresario.

Casi sinónimo de fondo de comercio, es debatido si son o no lo mismo. Se podría tener más de una empresa con un fondo de comercio cada una(más de un local) y hacer la transferencia total del fondo de comercio.

Seguros

Contrato comercial típico, se escribe en un documento especial llamado póliza, tiene que ser algo que no se sabe si va a suceder. Por ejemplo, suelen cubrir incendio, pero no robo(involucra violencia).

Prima

Costo del seguro, se calcula anualmente pues la poliza dura solo un año.